МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 01 дугаар сарын 24 № 03/08 Улаанбаатар хот

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Б.БАДАМСҮРЭН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж, сургуулийн удирдлага болон дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас тайлбар авах, дуу, дүрсний болон техникийн хэрэгсэл ашиглан холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан авч, газар дээр нь танилцах, баримтжуулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус сургуулийн дотуур байрны гадна орчин гэрэлтүүлэггүй, хүүхэд хооллох боломжтой хоолны танхим байхгүй, камерын хяналтын дүрэм журам, бүртгэлгүй, сургуулийн дотуур байрны жижүүр нь сургуулийн жижүүрийн ажил албыг давхар эрхэлдэг, байнгын үйл ажиллагаатай эмч ажиллаагүй байгаа нь Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт “Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах...эрхтэй”, Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал Ерөнхий шаардлага MNS 6782:2019 Монгол улсын Стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт “сургуулийн барилга нь иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулахгүй ... ” гэснийг тус тус зөрчиж байна.

2. Дотуур байрны сурагчдын хоолны ерөнхий цэсийг 14 хоног тутамд 1 удаа өөрчлөн шинэчилж батлуулсан байх боловч хоолны цэсэнд хоолны илчлэг, үндсэн шимт бодис, ислэгийн хоногийн хэмжээг заагаагүй, хоолны илчлэгийн хэмжээ тогтоолгосон баримт байхгүй нь Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781:2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.4.4 дэх заалтад заасан “хүүхдийн хоолны илчлэг, үндсэн шимт бодис, ислэгийн хоногийн хэрэглээ хангалттай байна”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан “Норматив батлах тухай” 2020 оны А/166, А/559, 222 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 1 дүгээр зүйлд “сургуулийн насны хүүхдийн хоногт авбал зохих илчлэгийн хэмжээ ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдардаг хүүхэд 100 хувь”, уг тушаалын гуравдугаар хавсралтын 1-т ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /7-10 нас/-хоногт 1735 ккал, мөн хавсралтын 2-т ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /11-14 нас/-хоногт 2335 ккал, 3-т ерөнхий боловсролын

15007004

сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /15-18 нас/-хоногт 2490 ккал байна гэснийг зөрчсөн эсэхийг тогтоох, хянах боломжгүй байна.

3. Дотуур байрны хүүхдүүдийн нийгмийн, сургуулийн, гэр бүлийн орчинд болон хувийн зан чанараас гарах эрсдэлийн үнэлгээг хүүхэд тус бүрээр хийгээгүй, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэдтэй ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгүй, багш, сургуулийн эмч, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нь хүүхдийн бэртэл гэмтэл, өвчлөл, сэтгэл санаагын байдал, айдас, хичээл таслалт, сургууль завсардалт зэрэг хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, зан үйлд гарч байгаа сөрөг нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох, хүчирхийллээс үүдэлтэй эсэхийг тандан судлаагүй, сургуулийн болон дотуур байрны гадна орчны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд хүргэх өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааны жагсаалтыг гаргаж, эрсдэлийг бууруулах талаар үйл ажиллагаа хийгдээгүй, хүчирхийлэлд болон эрсдэлд өртсөн хохирогч хүүхдийг үргэлжлүүлэн суралцах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлж, эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө байхгүй байгаа нь Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781:2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасан хүүхдийн эрх, хамгааллын үйлчилгээ хангалтгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал Ерөнхий шаардлага MNS 6782:2019 Монгол улсын Стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсгүүдэд заасны дагуу хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

2. Хүнсний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 дэх заалтыг тус тус хэрэгжүүлж дотуур байрны хүүхдийн хоолны илчлэгийн хэмжээг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулж, үнэлүүлж хэвших;

3. Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781:2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасан хүүхдийн эрх, хамгааллын үйлчилгээг хэрэгжүүлж ажиллах;

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ